

통 보

1. 제 목 : 경작목적 국유재산 대부면적 기준 준수, 실경작
확인 등 계약관리 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유농지 대부기준」 기획재정부 훈령(이하 “훈령”이라 한다) 제3조에 따르면 국유농지를 대부하려는 경우 대부받으려는 자의 대부농지 총면적(기존 대부받은 면적을 포함한다)이 10,000㎡를 초과하지 아니하는 범위에서 「국유재산법」 시행령 제27조 제3항에 따라 수의계약의 방법으로 대부할 수 있다고 되어 있고¹⁾

같은 훈령 제4조 제3항에 따르면 농지 대부계약을 갱신하려는 경우 대부 받은 자는 면적기준에 따라 농지원부 등 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 하며 제4항에 따르면 대부계약을 갱신하려는 자가 제3항에 따른 서류를 제출하지 아니하는 경우 대부계약의 갱신을 거절할 수 있다고 되어 있다.

1) 2019. 3. 15.부터 시행

따라서, 국유농지를 대부할 경우 수의계약으로 체결하는 계약자의 농지(경작용) 대부면적 합계가 10,000㎡ 이하이어야 하고 국유농지 대부계약 갱신 시 농지대장(농지원부), 농업경영체 등록 확인서, 직불금 수령서 등 관련서류를 제출받아 실경작 여부를 확인한 후 계약을 체결하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 경작목적 대부계약 관리 현황을 점검²⁾한 결과

(1) 국유농지 대부 수의계약 면적 제한 미준수

‘△△△도 △△시 △△면 △△리 XXX’(임야, X,XXX㎡) 등 6개 일단의 필지 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ■■■과 2020. 4. 5. 경작목적 대부면적 13,438㎡로 대부계약을 갱신하는 등

[표 17] 및 [별표 8] “경작목적 대부면적 10,000㎡ 초과 재산 명세”와 같이 1인당 농지면적 총 합계가 10,000㎡를 초과하여 계약을 체결한 4건이 확인되었다.

[표 17] 경작목적 대부면적 10,000㎡ 초과 재산 명세

(단위 : ㎡, 원)

순 번	국유재 산 소재지	피대부자	최종계약일	농지 수의계약 면적 합계
--------	-----------	------	-------	------------------

“기재생략”

2) ① 경작목적 대부면적 준수는 피대부자 경작용 대부면적 합계 10,000㎡ 초과 16건 대상 점검
 ② 대부계약 갱신 시 실경작 확인은 2021. 7. 1. 이후 갱신된 대부면적 1,500㎡ 이상인 대부계약 281건을 대상으로 점검

(2) 경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 확인 불철저

‘△△△도 △△시 △△구 △△읍 △△리 XXX-X’(제방, X,XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ◆◆◆와 2022. 2. 7. 경작목적 대부계약(갱신)을 체결하면서도 농지대장 등 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 징구하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 18] 및 [별표 9] “경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙 서류 미확인 명세”와 같이 농지원부, 농업경영체 등록확인서 등 실경작 확인 서류를 징구하지 않은 불철저 사례 56건이 확인되었다.

[표 18] 경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 명세(요약)

(단위 : 건, ㎡, 원)

구 분	건수	대부면적	대부료
“기재생략”			

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 경작목적 대부면적 기준을 준수하고 실경작 여부 확인 서류 징구를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 경작목적 대부면적 기준을 초과한 4건에 대해 대부면적 기준을 준수하고, 대부계약 갱신 시 실경작 확인서류 징구를 하지 않은 국유재산 56건에 대해 관련서류를 징구하는 등의 조치를 하기 바랍니다. (통보)

[별 표 8]

국유농지 수의계약 대부면적 1만㎡ 초과 명세

(단위: ㎡)

순번	소재지	피대부자	계약일	대부면적	농지 수의계약 면적 합계
----	-----	------	-----	------	------------------

“기재생략”

[별표 9]

경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 명세

(단위 : 건, m², 원)

구분	순번	소 재 지	피대부자	대부면적	대부료
합 계(총 56건)					
	소 계(51건)				
	증빙서류 확인 불가 “기재생략”				

구분	순번	소 재 지	피대부자	대부면적	대부료
제 출 자 료 불 충 분	소 계(5건)				
	1	“기재생략”			
	2				
	3				
	4				
	5				